رول نمبر:_____

جوابی کاپی نمبر:_____

سالانہ امتحان 2022ء/1443ھ

کنزالمدارس بورڈ پاکستان

درجہ: عالمیہ سال اول　　پرچہ: چوتھا　　مضمون: علم المیراث

تاریخ: 14-03-2022　　دن: پیر　　کل وقت: 2 گھنٹے 30 منٹ　　کل نمبر: 75

حصہ انشائیہ:

مختصر سوالات (Short Questions)

نوٹ: کل 15 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 03 نمبر ہیں۔ (15x3=45)

سوال نمبر 1: وطن کب الگ مانا جائے گا۔　　صفحہ نمبر 14　　(03)

جواب نمبر 1: وطن اس وقت الگ الگ مانا جائے گا جب میت اور وارث کا وطن الگ الگ بادشاہتوں میں ہو لیکن یہ جب ہوگا جب دونوں ملکوں کے بادشاہ مستقل اور الگ الگ ہوں اور ان بادشاہوں کی فوج اور لشکر بھی الگ ہوں۔

سوال نمبر 2: حجب کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں۔　　صفحہ نمبر 22　　(03)

جواب نمبر 2: حجب کے معنی ہیں روکنا اصطلاحی معنی ہی ہے کہ ایک وارث کا دوسرے وارث کو نقصان پہنچانا۔

سوال نمبر 3: کس صورت میں عدد کو مسئلہ سے ضرب دینے کی ضرورت ہے۔　　صفحہ نمبر 32　　(03)

جواب نمبر 3: جس عدد سے مسئلہ کو صحیح کیا گیا اس میں اور میت کے چھوڑے ہوئے مال میں اگر برابری ہے تو ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں۔

سوال نمبر 4: ذی رحم کی تعریف اور کل اقسام بیان کریں۔　　صفحہ نمبر 49　　(03)

جواب نمبر 4: ذی رحم میت کا وہ رشتہ دار ہے جو ذی فرض اور ذی عصبہ نہ ہو

اقسام: ذی رحم وارث بھی عصبہ کی طرح چار قسم کے ہیں

(1) جو میت کی اولاد میں ہوں جیسے نواسی　　(2) میت جن کی اولاد میں سے ہو جیسے فاسد دادا

(2) وہ جو میت کے ماں باپ کی اولاد میں سے ہو جیسے میت کے بھانجے (4) وہ جو میت کے دادا نانا کی اولاد میں سے ہو جیسے ماموں خالہ

سوال نمبر 5: مسئلہ منبریہ کی تعریف لکھیں۔　　صفحہ نمبر 41　　(03)

جواب نمبر 5: 24 کا عول ایک ہی بار 27 تک ہوتا ہے ایک ہی بار میں جیسا کہ مسئلہ عنبریہ میں ہے اور وہ یہ ہے۔

ایک بیوی　　2 بیٹیاں　　باپ　　ماں

سوال نمبر 6: مسئلہ اکدریہ کی تعریف بیان کریں۔　　صفحہ نمبر 66　　(03)

جواب نمبر 6: ایک مسئلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ضابطہ سے ہٹ کر وراثت تقسیم کی ہے اسی کو مسئلہ اکدریہ کہا جاتا ہے۔

اور وہ یہ ہے　　زوج　　جد　　ام　　اخت

سوال نمبر 7: موانع ارث کتنے اور کون کون سے ہیں۔　　صفحہ نمبر 15　　(03)

جواب نمبر 7: موانع ارث 4 ہیں (1) غلام ہونا　　(2) ایسا قتل جس کیساتھ قصاص یا کفارہ متعلق ہو　　(3) اختلاف دین　　(4) اختلاف دارین

سوال نمبر 8: تصحیح کی تعریف بیان کریں۔　　صفحہ نمبر 45　　(03)

جواب نمبر 8: تصحیح کا معنی ہے درست کرنا ایسا عدد تلاش کرنا جس سے ہر وارث کے سہام بغیر کسر کے تقسیم ہو جائیں۔

سوال نمبر 9: مناسخہ کی تعریف بیان کریں۔　　صفحہ نمبر 67　　(03)

جواب نمبر 9: تقسیم ترکہ سے پہلے کسی وارث کے مر جانے کی وجہ سے اس کا حصہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل کرنا۔

سوال نمبر 10: تضعیف اور تنصیف سے کیا مراد ہے۔　　صفحہ نمبر 38　　(03)

جواب نمبر 10: اگر اعداد کو داہنی طرف سے دیکھا جائے تو ہر عدد دوسرے کے مقابلہ میں دوگنا نظر آئے گا جیسے نصف ربع کا دوگنا ہے اور ربع ثمن کا اسکو تضعیف کہتے ہیں۔

اگر اعداد کو بائیں طرف سے دیکھا جائے تو ہر عدد دوسرے کے مقابلہ میں آدھا نظر آئے گا اسکو تنصیف کہتے ہیں۔

سوال نمبر11: مقاسمۃالجد کی تعریف لکھیں۔ صفحہ نمبر62 (03)

جواب نمبر11: دادااور بہن بھائیوں کے درمیان ترکہ تقسیم کرنا مقاسمہ الجد کہلاتا ہے۔

سوال نمبر12: اسیر کا حکم بیان کریں۔ صفحہ نمبر108 (03)

جواب نمبر12: اسیر کا میراث میں وہ حکم ہے جو دیگر مسلمانوں کا ہے جبکہ وہ دین میں جدا نہ ہو۔

سوال نمبر13: عصبہ کی اقسام بیان کریں نام لکھیں۔ صفحہ نمبر29 (03)

جواب نمبر13: عصبہ بنفسہ اس مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے۔

سوال نمبر14: عصبہ کی اقسام بیان کریں نام لکھیں۔ صفحہ نمبر29 (03)

جواب نمبر14: عصبات کی تین قسمیں ہیں (1) عصبہ بنفسہ (2) عصبہ لغیرہ (3) عصبہ مع غیرہ

سوال نمبر15: جد صحیح کی تعریف لکھیں۔ صفحہ نمبر19 (03)

جواب نمبر15: جد صحیح وہ ہے جسکی میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں داخل نہ ہو۔

سوال نمبر16: وصیت مال کے کتنے حصے میں جاری ہو گی۔ صفحہ نمبر12 (03)

جواب نمبر16: وصیت مال کے تہائی حصہ سے ادکی جائے گی یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد باقی کے تہائی حصہ سے ادا ہو گی۔

سوال نمبر17: باپ کن صورتوں میں محض عصبہ ہو گا۔ صفحہ نمبر18 (03)

جواب نمبر17: اگر میت کی کوئی مذکر مؤنث اولاد یا مذکر اولاد کی نیچے تک کوئی اولاد نہ ہو تو باپ تنہا ہونے کی صورت میں پورا ترکہ اور دوسرے اصحاب فرائض کے ساتھ ہونے کی صورت میں اسکو دینے کے بعد بچا ہوا ترکہ پائے گا اس حالت کو محض تعصیب کہتے ہیں۔

سوال نمبر18: خنثی مشکل کو کتنا حصہ ملے گا۔ صفحہ نمبر94 (03)

جواب نمبر18: خنثی مشکل کیلئے دونوں (مرد و عورت) کے حصوں میں سے کم تر حصہ ملے گا یعنی دونوں حالتوں میں جو بری حالت ہے۔

سوال نمبر19: مرتدہ کے مال وراثت کا کیا حکم ہے۔ صفحہ نمبر107 (03)

جواب نمبر19: اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو حالت ارتداد اور حالت اسلام کی ساری کی ساری کمائی مسلمان ورثہ کو ملے گی۔

سوال نمبر20: جو وارث ترکہ میں سے معین چیز پہ صلح کرے اس کا کیا حکم ہے۔ صفحہ نمبر56 (03)

جواب نمبر20: جو وارث میت کے ترکہ میں سے کسی معین چیز پر تمام ورثہ سے صلح کرے تو اس کے حصے کو تصحیح سے گھٹا کر دیں گے پھر جو مصالحت کرنے والے کے لینے کے بعد بچ جائے اسے بقیہ سب پر ان حصوں کے مطابق تقسیم کر دیں گے۔

طویل سوالات(Long Questions)

نوٹ: کل 03 سوالات کا حل مطلوب ہے۔ ہر سوال کے 10 نمبر ہیں۔(3x10=30)

سوال نمبر1: باپ شریکی بہن کے مکمل احوال بیان کریں۔ صفحہ نمبر18 (10)

جواب نمبر1: باپ شریکی بہن کے کل سات احوال ہیں

اگر ایک ہے تو کل ترکہ کا آدھا ملے گا½

اگر دو یا اس سے زیادہ ہیں تو دو تہائی ملے گا2/3 مگر یہ جب ہے کہ سگی بہن نہ ہو

اگر ان کے ساتھ ایک سگی بہن ہو تو اسکو چھٹا ملے گا1/6 اگر دو سگی بہنیں تو باپ شریکی بہن محروم ہو گی

اگر کوئی باپ شریک بھائی بھی ہو تو عصبہ ہو جائیں گی اور ان کے آپس میں مال اسطرح تقسیم ہو گا کہ بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ ملے گا

باپ شریکی بہن اپنے بھائی اور میت کی بیٹی یا پوتی کے ہوتے ہوئے عصبہ ہو جائیں گی اور یہ بیٹے اور پوتے باپ دادا کے ہوتے ہوئے محروم ہو نگی

سوال نمبر2: عول کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے مکمل تفصیل بیان کریں۔ صفحہ نمبر26 (10)

جواب نمبر 2: عول کا لغوی معنی لوٹنا اور اصطلاحی معنی جب وارثوں کے حصے ملائے جائیں تو اس عدد سے بڑھ جائیں جس سے مسئلہ بنا تھا۔

تفصیل: مثلاً مسئلہ چھے سے بنایا تھا اور وارثوں کے حصے ملاتے گئے تو وہ آٹھ ہو گئے جیسے ایک عورت فوت ہو گئی اس نے ایک خاوند ماں اور دو بہنیں چھوڑیں تو مسئلہ چھ سے ہوا اس سے آدھا یعنی تین خاوند کو ملے گا اور ایک ماں کو ملا اور دونوں بہنوں کو ملے تو کل مسئلے کے آٹھ حصے ہوئے حالانکہ مسئلہ چھ سے بنا تھا اس صورت میں مال کے آٹھ حصے کرتے اسی طرح بانٹ دیا جائے گا جاننا چاہیے کہ جن عددوں سے مسئلے بنتے ہیں وہ سات ہیں جن میں سے 4 تو ایسے ہیں جن کا کبھی عول نہیں ہوتا

دو تین چار آٹھ

اگر کوئی مسئلہ ان سے بنے گا تو مسئلے کے حصے ان سے نہ بڑھیں گیں اور تین عدد ایسے ہیں جن کا عول ہوتا جاتا ہے جیسے چھ، بارہ، چوبیس ان تینوں میں سے چھ کا عول دس تک ہو سکتا ہے یعنی مسئلہ کو چھ سے بنایا گیا اس کے حصوں کی زیادتی سات، آٹھ، نو، دس تک ہو سکتی ہے اور بارہ کا سترہ تک عول ہو سکتا ہے اس طرح کہ تمام حصے مل کر تیرہ، پندرہ، یا سترہ ہو جائیں 14 یا 16 نہیں ہو سکتے اور 24 فقط 27 تک بڑھ سکتا ہے یعنی جو مسئلہ 24 سے بنا ہو اس کا عول صرف 27 ہو گا 25 یا 26 نہیں ہو گا۔

سوال نمبر 3: علم الفرائض کی تعریف، موضوع، غرض وغایت، ارکان اور علم الفرائض کو نصف علم کہنے کی وجہ بیان کریں۔ صفحہ نمبر 7 (10)

جواب نمبر 3: **علم الفرائض کی تعریف:** وہ علم ہے جس سے میت کا ترکہ اس کے شرعی ورثاء کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔

موضوع: ترکہ اور ورثاء

غرض وغایت: مستحقین کو ان کے حقوق پہنچانا اور ترکہ کی تقسیم میں غلطی سے بچنا

ارکان: وارث، مورث، موروث (ترکہ)

نصف علم کہنے کی وجہ: انسانی حالت کا اعتبار: انسان کی دو حالتیں ہیں۔ (1) حیات (2) ممات

علم فرائض کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں سب کا تعلق انسان کی ایک حالت (حیات) کیساتھ ہے جبکہ دوسری حالت (ممات) کیساتھ فقط علمِ فرائض ہی متعلق ہے چونکہ علمِ فرائض کا تعلق انسان کی دو حالتوں میں سے ایک کے ساتھ ہے اور ایک حالت دو حالتوں کا نصف ہوتی ہے اس لیے اس علم کو نصف علم کہا گیا ہے۔

سبب ملک کا اعتبار: ملکیت کے دو سبب ہیں۔ (1) اختیاری (2) اضطراری

اختیاری ملکیت: یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک بننا چاہے تو بن جائے اور نہ بننا چاہے تو نہ بنے جیسے بیع، اجارہ وغیرہ کے ذریعے جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے۔

اضطراری ملکیت: یہ ہے کہ انسان مالک نہ بھی بننا چاہتا ہو اس کے باوجود وہ چیز اس کی ملکیت میں آجائے مثلاً باپ کی وفات سے بیٹے کو اس کی جائیداد کی جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ اضطراری ہوتی ہے چنانچہ تمام علوم کا تعلق ملکیت کے اختیاری سبب کے ساتھ ہے جبکہ ملکیت کے اضطراری سبب کے ساتھ صرف علم فرائض متعلق ہے چونکہ فرائض کا تعلق ملکیت کے دو سببوں میں سے ایک کے ساتھ ہے اور ایک سبب دو سببوں کا نصف ہے اس لیے اس علم کو نصف علم کہا جاتا ہے

سوال نمبر 4: وارثین کی کل کتنی اقسام ہین بالترتیب بیان کریں۔ صفحہ نمبر 17 (10)

جواب نمبر 4: **وارثین کی اقسام اور ترتیب:** وارثین کی کل بارہ اقسام ہیں جنکی ترتیب یہ ہے

(1) ترکہ سب سے پہلے اصحاب فروض کو ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے شریعت نے معین کیے ہیں۔

(2) ذوی الفروض کے بعد ترکہ عصبہ نسبی کو ملے گا عصبہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ لیتے ہیں۔
(3) ذوی الفروض اور عصبہ نسبی نہ ہوں تو ترکہ عصبی سببی کو ملے گا عصبہ سببی مولی عتاقہ ہے۔
(4) اگر میت کو آزاد کرنیوالا فوت ہو گیا تو اسکے عصبہ بنفسہ یعنی اسکے بیٹے، باپ وغیرہ کو ملے گا۔
(5) اگر کسی طرح کے عصبہ سببی بھی نہ ہوں تو باقی ماندہ ترکہ دوبارہ نسبی ذوی الفروض کو حصہ رسد دیا جائے گا زوجین کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ نسبی وارث نہیں ہیں سببی یعنی رشتہ زوجیت کی وجہ سے وارث ہیں اصطلاح میں اسکو رد کہتے ہیں۔
(6) اگر ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو ذوی الارحام کو ترکہ ملے گا۔
(7) ذوی الارحام بھی نہ ہوں تو مولی الموالات کو ملے گا۔
(8) مذکورہ بالا ورثاء میں سے کوئی بھی نہ ہو تو وہ شخص وارث ہو گا جس کے لیے میت نے اپنے غیر سے نسب کا اقرار کیا ہے یعنی کسی مجہول النسب کے بارے میں کہا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے۔
(9) اگر مذکورہ بالا ورثاء میں سے کوئی بھی نہ ہو اور میت نے کسی کے لیے تہائی سے زائد یا سارے ترکہ کی وصیت کی ہو تو تہائی سے زائد یا سارا ترکہ اس موصی لہ کو دیا جائے گا۔
(10) اگر مذکورہ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو میت کا ترکہ بیت المال یعنی حکومت اسلامیہ کے خزانے میں جمع کر دیا جائے گا۔

سوال نمبر 5: تماثل، تداخل، توافق، اور تباین کی تعریفات بیان کریں۔ صفحہ نمبر 42 (10)

جواب نمبر 5: **تداخل کی تعریف:** دو عددوں میں سے چھوٹا عدد اگر بڑے عدد کو کاٹ دے تو دونوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہو گی مثلاً تین اور نو ان میں تین نو کو تین بار کاٹ دیتا ہے۔

توافق: دو عددوں میں سے چھوٹا تو بڑے کو نہ کاٹے البتہ کوئی تیسرا عدد ایسا ہو جو کاٹ دے دونوں کو تو ان دونوں عددوں کی آپسی نسبت کو توافق کہیں گے جیسے آٹھ اور دس لیکن 4 ان کو کاٹ دیتا ہے

تباین: تباین ایسے دو عددوں کی نسبت کو کہتے ہیں جو نہ تو برابر ہوں نہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد کاٹے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد دونوں کو کاٹے۔

تماثل: تماثل کا مطلب یہ دو عددوں کا باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔